

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 684/2531 พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

โจทก์

นาย พิชัย ไชยยะนาค

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66, มาตรา 67

จำเลยตกลงขายเฮโรइनจำนวน 3 ห่อให้แก่สายลับ และรับเงินค่าเฮโรइनมาใส่ กระเป๋ากางเกงไว้แล้ว แต่ขณะหยิบถุงพลาสติกซึ่งบรรจุเฮโรइनไว้ 69 ห่อ ขึ้นมาจาก ที่ซ่อนยังไม่ได้แยกเฮโรइनจำนวน 3 ห่อจากจำนวน 69 ห่อ ส่งมอบให้แก่สายลับ จำเลยก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเสียก่อน การซื้อขายเฮโรइनระหว่างจำเลยกับ สายลับจึงยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ การกระทำของจำเลยเป็นเพียงความผิดฐานพยายาม จำหน่ายเฮโรइनจำนวน 3 ห่อ ดังกล่าวเท่านั้น.

จำเลยตกลงขายเฮโรइनจำนวน 3 ห่อให้แก่สายลับ และรับเงินค่าเฮโรइनมาใส่ กระเป๋ากางเกงไว้แล้ว แต่ขณะหยิบถุงพลาสติกซึ่งบรรจุเฮโรइनไว้ 69 ห่อ ขึ้นมาจาก ที่ซ่อนยังไม่ได้แยกเฮโรइनจำนวน 3 ห่อจากจำนวน 69 ห่อ ส่งมอบให้แก่สายลับ จำเลยก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเสียก่อน การซื้อขายเฮโรइनระหว่างจำเลยกับ สายลับจึงยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ การกระทำของจำเลยเป็นเพียงความผิดฐานพยายาม จำหน่ายเฮโรइनจำนวน 3 ห่อ ดังกล่าวเท่านั้น.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ